

LE MONDE DES CHIENS ET DES NACS

Garde et visites d'animaux à domicile

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Prestations de garde et de visites d'animaux à domicile

Préambule

Les présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») régissent l'ensemble des prestations de garde et de visites d'animaux à domicile proposées par « Le monde des chiens et des nacs », entreprise individuelle dirigée par Émilie Cazes, titulaire du certificat de capacité n° 2024/edc12-ab01. Elles complètent le contrat de garde et le règlement sanitaire signés par le client, et s'imposent à toute personne confiant un animal à l'entreprise.

Toute réservation d'une prestation implique l'acceptation pleine et entière des présentes CGV par le client, sans réserve.

Article 1 — OBJET

Les présentes CGV ont pour objet de définir les modalités et conditions dans lesquelles « Le monde des chiens et des nacs » assure la garde et/ou les visites d'animaux domestiques (chiens, chats, nouveaux animaux de compagnie) pour le compte de ses clients, ainsi que les droits et obligations respectifs des parties.

Article 2 — PRESTATIONS PROPOSÉES

L'entreprise propose les prestations suivantes :

- Garde de l'animal au domicile de la gérante, pour une durée déterminée ;
- Visites journalières au domicile du propriétaire, incluant les soins courants (repas, sorties, litières) ;

Le détail de la prestation choisie (dates, adresse, animaux concernés) est précisé dans le contrat de garde signé par les deux parties, document contractuel indissociable des présentes CGV.

Article 3 — CONDITIONS D'ADMISSION DES ANIMAUX

Conformément au règlement sanitaire remis au client, tout animal confié doit répondre aux conditions suivantes :

- Être à jour de ses vaccinations obligatoires et recommandées selon son espèce ;
- Être identifié par tatouage ou puce électronique, dont le numéro est reporté sur le contrat de garde ;
- Être à jour de son traitement antiparasitaire (antipuces/tiques) et de son vermifuge avant le début de la garde ;
- Faire l'objet d'une déclaration complète et sincère de son état de santé (pathologie connue, traitement en cours, allergie, régime alimentaire particulier, comportement à risque).

Le carnet de santé de l'animal doit impérativement être remis à la personne en charge de la garde le jour de la remise de l'animal. Toute information dissimulée engage la responsabilité du propriétaire.

« Le monde des chiens et des nacs » se réserve le droit de refuser l'admission d'un animal présentant des signes de maladie contagieuse, un défaut de vaccination, ou un comportement incompatible avec la sécurité des autres animaux et des personnes, sans avoir à justifier sa décision.

Article 4 — RÉSERVATION ET CONTRAT DE GARDE

Toute prestation fait l'objet d'un contrat de garde établi en double exemplaire, précisant l'identité du propriétaire, les informations relatives à l'animal (ou aux animaux), la période de garde, ainsi que le tarif applicable. Ce contrat est signé par les deux parties avant le début de la prestation, avec la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

La réservation n'est considérée comme définitive qu'à réception du contrat signé et du règlement de l'acompte prévu à l'article 5.

Article 5 — TARIFS ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Les tarifs applicables sont ceux indiqués dans le contrat de garde, établis sur la base d'un prix journalier. En cas de déplacement de l'entreprise au domicile du propriétaire, des frais kilométriques de 0,40 € par kilomètre s'ajoutent au tarif de la prestation.

Le règlement s'effectue selon les modalités suivantes :

- Un acompte de 50 % du montant total est versé à la signature du contrat de garde ;
- Le solde est réglé au moment de la prise en charge de l'animal ;
- Les paiements peuvent être effectués par chèque, espèces ou virement bancaire.

Article 6 — ANNULATION ET MODIFICATION

Toute annulation ou modification de la période de garde doit être communiquée à l'entreprise dans les meilleurs délais, par téléphone ou par courriel.

- En cas d'annulation à l'initiative du client plus de 7 jours avant le début de la prestation, l'acompte versé pourra être remboursé ou reporté sur une prestation ultérieure ;
- En cas d'annulation moins de 7 jours avant le début de la prestation, l'acompte reste acquis à l'entreprise à titre d'indemnité de réservation ;
- Toute prestation commencée est due dans son intégralité, sauf accord contraire entre les parties.

Article 7 — OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE

Le propriétaire s'engage à :

- Fournir la nourriture habituelle de l'animal, en précisant sa nature, la quantité et les horaires des repas ;
- Remettre le carnet de santé de l'animal à jour ;
- Communiquer toute information utile relative à l'état de santé, au comportement et aux habitudes de l'animal ;
- Fournir les coordonnées du vétérinaire habituel et d'une personne à contacter en cas d'impossibilité de le joindre ;

- Régler le prix de la prestation selon les modalités convenues.

Article 8 — OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

« Le monde des chiens et des nacs » s'engage à assurer la garde de l'animal dans le respect du règlement sanitaire en vigueur, notamment en matière d'hygiène des locaux et du matériel, de gestion des litières et déjections, d'alimentation conforme aux indications du propriétaire, et de surveillance sanitaire quotidienne (appétit, hydratation, transit, comportement général).

En cas de signe anormal (perte d'appétit prolongée, vomissements, diarrhée, boiterie, léthargie, blessure), le propriétaire est immédiatement informé. Tout animal présentant des symptômes évocateurs d'une maladie contagieuse est isolé sans délai des autres animaux présents.

Article 9 — URGENCE VÉTÉRINAIRE ET FRAIS MÉDICAUX

En cas d'urgence et avec l'accord du propriétaire, l'animal est conduit chez son vétérinaire habituel ou, en cas d'impossibilité de joindre le propriétaire, chez le vétérinaire le plus proche. Les frais vétérinaires engagés à cette occasion restent intégralement à la charge du propriétaire, qui s'engage à les rembourser à l'entreprise sur présentation des justificatifs.

Article 10 — RESPONSABILITÉ

« Le monde des chiens et des nacs » s'engage à veiller au bien-être et à la santé des animaux confiés. Sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de maladie ou de décès accidentel survenu en dehors de toute négligence de sa part.

La responsabilité du propriétaire pourra être recherchée en cas de dissimulation d'informations relatives à l'état de santé ou au comportement de l'animal ayant causé un dommage à l'entreprise, à des tiers ou à d'autres animaux gardés.

Article 11 — ASSURANCE

L'entreprise dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant l'exercice de son activité de garde et de visites d'animaux à domicile. Les attestations correspondantes peuvent être communiquées au client sur simple demande.

Article 12 — DROIT À L'IMAGE

Sauf refus exprès du propriétaire mentionné sur le contrat de garde, ce dernier autorise « Le monde des chiens et des nacs » à utiliser des photographies ou vidéos de l'animal dans le cadre de sa communication (site internet, réseaux sociaux), sans que cette utilisation ne donne lieu à rémunération.

Article 13 — DONNÉES PERSONNELLES ET CONFIDENTIALITÉ

Les informations personnelles et sanitaires communiquées par le client sont traitées de façon confidentielle et ne sont utilisées qu'aux fins de gestion de la prestation de garde, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles peuvent être communiquées à la Direction Départementale de la Protection des Populations sur demande.

Conformément à la réglementation applicable, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données le concernant, qu'il peut exercer en contactant l'entreprise aux coordonnées mentionnées en fin de document.

Article 14 — RÈGLEMENT SANITAIRE

Un règlement sanitaire détaillant les règles d'hygiène et de prévention sanitaire appliquées par l'entreprise (hygiène des locaux et du matériel, gestion des litières, alimentation, surveillance sanitaire, isolement en cas de maladie contagieuse, hygiène du personnel, traçabilité) est remis à chaque client. Il complète les présentes CGV et le contrat de garde, et s'impose à toute personne confiant un animal à l'entreprise.

Article 15 — LITIGES ET DROIT APPLICABLE

Les présentes CGV sont soumises au droit français. En cas de litige, les parties s'efforceront de trouver une solution amiable préalablement à toute action contentieuse. À défaut d'accord amiable, le litige sera porté devant les juridictions compétentes du ressort du siège de l'entreprise.

Article 16 — ACCEPTATION

La signature du contrat de garde vaut acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de vente ainsi que du règlement sanitaire annexé.

INFORMATIONS DE L'ENTREPRISE	
Entreprise	Le monde des chiens et des nacs
Gérante	Émilie Cazes
Adresse	5 Impasse du Tacot, 91290 Arpajon
Téléphone	06 50 15 94 11
E-mail	contact@lemondedeschiensetdesnacs.com
SIREN	983 031 782 00011
Certificat de capacité	n° 2024/edc12-ab01

Fait en double exemplaires à, le

Signature du client

Mention manuscrite « Lu et approuvé »

Signature de l'entreprise

Mention manuscrite « Lu et approuvé »